

Městský úřad Kadaň
Stavební úřad
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň

V Třinci dne 12. července 2021

Žádost obchodní společnosti SCHETELIG CE s.r.o., o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dovoluji si Vám tímto sdělit, že se na mne se žádostí o poskytnutí právní pomoci spočívající v získání informací dle příslušných ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obrátila obchodní společnost SCHETELIG CE s.r.o., zapsanou v Obchodním registru Okresního soudu Trnava, vložka číslo: 16476/T, sídlem: Železničná 961, Vlčany 925 84, identifikační číslo: 36565334 (dále jen „**SCHETELIG CE s.r.o.**“).

Dle veřejně dostupných informací (např. <https://www.euro.cz/byznys/elektrarenska-rajcatka-z-tusimic-1471746>) obchodní společnost AGRO Kadaň s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43677, sídlem: Tušimice 26, 432 01 Kadaň, identifikační číslo: 24229865 (dále jen „**AGRO Kadaň s.r.o.**“), na pozemcích po bývalé hnědouhelné elektrárně Tušimice I, vystavěla zelinářské skleníky, v nichž minimálně od října 2019 pěstuje zeleninu, kterou dodává svým klientům. Obchodní společnost SCHETELIG CE s.r.o., tímto prostřednictvím svého právního zástupce, v souvislosti s výše uvedeným, zdvořile ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádá nadepsaný orgán o poskytnutí informací.

1. Zda-li nadepsaným orgánem bylo v souvislosti s podnikatelským záměrem společnosti AGRO Kadaň s.r.o., popsaném výše, vedeno řízení o povolení stavby či jiné obdobné řízení ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je, či již byla, na pozemku parc. č. 404/40, zapsaném na listu vlastnictví č. 8, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Chomutov, pro katastrální území Tušimice, obec Kadaň (dále jen „**pozemek**“), vlastněném obchodní společností ČEZ, a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1581, sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, identifikační číslo: 45274649, či v jiných nemovitostech nacházejících se v areálu bývalé hnědouhelné elektrárny Tušimice I, realizována výstavba zemědělského objektu a jeho technického zázemí, a pokud ano, pod jakou spisovou značkou, a s jakými účastníky.
2. V případě kladné odpovědi na otázku v bodu 1. této žádosti pak žadatel zdvořile žádá o sdělení informací o tom, zda-li předmětný stavební objekt již slouží svému účelu, a na základě jakého právního titulu (správní rozhodnutí, oznámení, atd.), je daný stavební objekt jmenovanou společností AGRO Kadaň s.r.o., k dnešnímu dni užíván, když z veřejně dostupných informací je patrné, že zelinářské skleníky již bez mála dva roky plní svou funkci – pěstují se v nich zelinářské produkty (např. https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/rajska-solidarita-do-kadane-miri-dodavky-vitaminu-zdarma-20200320.html).

S pozdravem a v úctě k Vám

Richard Koliba, advokát

Plná moc

Obchodní společnost SCHETELIG CE s.r.o., identifikační číslo: 36565334, sídlem: Železničná 961, 925 84 Vlčany, Slovenská republika, zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Františkem Ondruškem,

tímto zplnomocňuje a souhlasí s tím, aby

Mgr. Richard Koliba, advokát Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS s.r.o. se sídlem: Třinec, nám. Svobody 527, PSČ: 739 61, jmenovanou společnost zastupoval při všech právních úkonech a jednáních ve věci vyžádání informací dle příslušných ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů od Městského úřadu Kadaň, Stavebního úřadu, sídlem: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, týkajících se smluvního partnera zmocnitele, obchodní společnosti AGRO Kadaň s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43677, sídlem: Tušimice 26, 432 01 Kadaň, identifikační číslo: 24229865 zejména aby za jmenovanou společnost podával návrhy, žaloby a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, jednal před soudy a správními orgány všech stupňů a činil veškeré další úkony související s účelem, pro který byl touto plnou mocí zplnomocněn.

Současně se tímto dává zmocněnému advokátovi výslovný souhlas k ustanovení zástupce, a pokud jich bude ustanoveno více, souhlas s tím, aby každý z nich jednal samostatně.

Advokát se jakožto správce osobních údajů, kterému budou na základě této plné moci poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Bližší informace o zpracování osobních údajů advokátem jsou dostupné na webových stránkách www.hajduk.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Vlčany dne 6. dubna 2021

SCHETELIG CE s.r.o.

Železničná 961

925 84 Vlčany

IČO: 36 565 334

IČ DPH: SK2021894667

SCHETELIG

**Ing. František Ondrušek, jednatel společnosti
SCHETELIG CE s.r.o.**

Tuto plnou moc přijímám

**Mgr. Richard Koliba
advokát**

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K A D A Ň

stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.J.: SÚ-31097/2021/VJ/N
SPIS. ZN.: MUKK/33529/2021
SK. ZN./LH V 5
VYŘIZUJE: Nestlerová Veronika
TEL.: 474 319 542
E-MAIL: veronika.nestlerova@mesto-kadan.cz
DATUM: 26.7.2021

SDĚLENÍ

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 12.7.2021 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se rozhodnutí vydaných naším úřadem v rámci povolení stavby skleníků v uzavřeném areálu elektrárny Tušimice, na pozemku p.č. 404/40 v k.ú. Tušimice.

Žadatelem je společnost SCHETELIG CE s.r.o., IČO 36565334, Železničná 961, 925 84 Vlčany, Slovakia, prostřednictvím: Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o., IČO 27812120, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – advokát Mgr. Richard Koliba.

Žádost o poskytnutí informací obsahuje dva body:

- 1. Zda v souvislosti s podnikatelským záměrem společnosti AGRO Kadaň, s.r.o., IČO 24229865, bylo vedeno řízení o povolení stavby či jiné obdobné řízení ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona, na jehož základě je, či již byla realizována výstavba zemědělského objektu a jeho technického zázemí, a pokud ano, pod jakou spisovou značkou a s jakými účastníky.**

Stavba skleníku – 1.etapa – byla povolena společným povolením č.j.: SÚ - 56477/2018/UR+SP/N, spis. zn.: MUKK/64202/2018. Následně bylo vydáno rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením pod č.j.: SÚ-74724/2018/UR+SP/N, spis. zn.: MUKK/2375/2019.

Stavba skleníku – 2.etapa – byla povolena společným povolením pod č.j. SÚ -32401/2019/UR+SP/N, spis. zn. : MUKK/40526/2019.

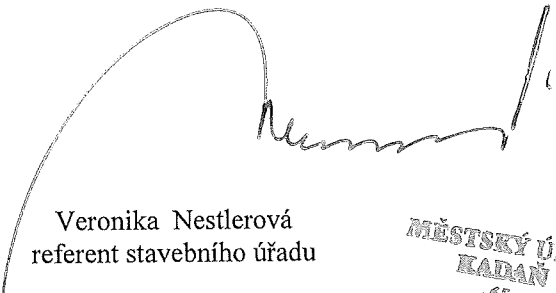
Společným povolením č.j. SÚ -50561/2021/ÚR+SP, spis.zn.: MUKK/6020/2021 byl povolen samostatně stojící sklad zeleniny.

Účastníci řízení podle § 94k stavebního zákona a § 27 odst. 1 a 2 správního řádu:

- AGRO Kadaň s.r.o., IČO 24229865
- Město Kadaň, mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
- ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, 140 00
- Severočeské doly, a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., Jana Žižky 835/9, 43 401 Most

2. V případě kladné odpovědi na otázku v bodu 1. žádosti sdělení informace, zda předmětný objekt již slouží svému účelu a na základě jakého právního titulu.

1.etapa slouží svému účelu na základě rozhodnutí č.j.: SÚ -5750/2020/ZKPRV/N, spis. zn.: MUKK/36384/2020, kterým byl povolen zkušební provoz, který dosud trvá.


Veronika Nestlerová
referent stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-65-

Obdrží:

SCHETELIG CE s.r.o, Železničná č.p. 961, 92584 Vlčany, Slovakia

- prostřednictvím:

Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o., IDDS: a58je82 – advokát, Mgr.Richard Koliba

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K A D A Ň

stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j.: SÚ-31097/2021/VJ/N
SPIS. ZN.: MUKK/33529/2021
SK. ZN./LH V 5
VYŘIZUJE: Nestlerová Veronika
TEL.: 474 319 542
E-MAIL: veronika.nestlerova@mesto-kadan.cz
DATUM: 26.7.2021

SDĚLENÍ

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 12.7.2021 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se rozhodnutí vydaných naším úřadem v rámci povolení stavby skleníků v uzavřeném areálu elektrárny Tušimice, na pozemku p.č. 404/40 v k.ú. Tušimice.

Žadatelem je společnost SCHETELIG CE s.r.o., IČO 36565334, Železničná 961, 925 84 Vlčany, Slovakia, prostřednictvím: Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o., IČO 27812120, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – advokát Mgr. Richard Koliba.

Žádost o poskytnutí informací obsahuje dva body:

- 1. Zda v souvislosti s podnikatelským záměrem společnosti AGRO Kadaň, s.r.o., IČO 24229865, bylo vedeno řízení o povolení stavby či jiné obdobné řízení ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona, na jehož základě je, či již byla realizována výstavba zemědělského objektu a jeho technického zázemí, a pokud ano, pod jakou spisovou značkou a s jakými účastníky.**

Stavba skleníku – 1.etapa – byla povolena společným povolením č.j.: SÚ - 56477/2018/UR+SP/N, spis. zn.: MUKK/64202/2018. Následně bylo vydáno rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením pod č.j.: SÚ-74724/2018/UR+SP/N, spis. zn.: MUKK/2375/2019.

Stavba skleníku – 2.etapa – byla povolena společným povolením pod č.j. SÚ -32401/2019/UR+SP/N, spis. zn. : MUKK/40526/2019.

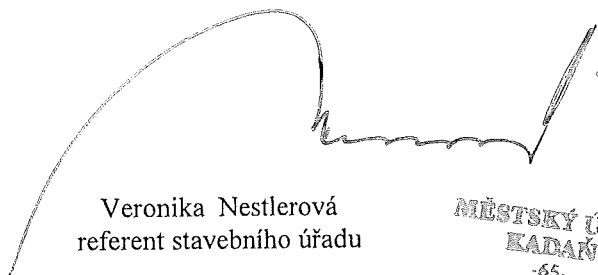
Společným povolením č.j. SÚ -50561/2021/ÚR+SP, spis.zn.: MUKK/6020/2021 byl povolen samostatně stojící sklad zeleniny.

Účastníci řízení podle § 94k stavebního zákona a § 27 odst. 1 a 2 správního řádu:

- AGRO Kadaň s.r.o., IČO 24229865
- Město Kadaň, mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
- ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, 140 00
- Severočeské doly, a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., Jana Žižky 835/9, 43 401 Most

2. V případě kladné odpovědi na otázku v bodu 1. žádosti sdělení informace, zda předmětný objekt již slouží svému účelu a na základě jakého právního titulu.

1.etapa slouží svému účelu na základě rozhodnutí č.j.: SÚ -5750/2020/ZKPRV/N, spis. zn.: MUKK/36384/2020, kterým byl povolen zkušební provoz, který dosud trvá.



Veronika Nestlerová
referent stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-65-

Obdrží:

SCHETELIG CE s.r.o, Železničná č.p. 961, 92584 Vlčany, Slovakia

- prostřednictvím:

Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o., IDDS: a58je82 – advokát, Mgr.Richard Koliba

DORUČENKA

ID zprávy: 931738919

Odesílatel

Město Kadaň, Mírové náměstí 1/1, 43201 Kadaň 1

ID DS

uaybdrx

Příjemce

Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o., nám. Svobody 527, 73961 Třinec

ID DS

a58je82

Obecné informace

Věc: informace podle 106/1999Sb.: Žádost obchodní společnosti SCHETELIG CE s.r.o., o poskytnutí informací

Zmocnění: 0 / 0

§

odstavec

písmeno

Naše ČJ: MUKK/33529/2021

Naše sp.zn.: SÚ/ 278/2021/Ne

PID: MUKKX00KQGPG

Vaše ČJ:

Vaše sp.zn.:

K rukám:

Do vl. rukou: ☒Zakázat doručení fiktivně ☐**Informace o dodání a doručení**

Datum a čas:

Dodejka: 26.07.2021 15:57:54

Doručenka: 27.07.2021 08:42:53

Události

Čas: 26.07.2021 15:57:53

Popis: EV0: Datová zpráva byla podána.

Čas: 26.07.2021 15:57:54

Popis: EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

Čas: 27.07.2021 08:42:53

Popis: EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fiktivně nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci ne ní dotčeno.